GRUNDIDEE

Drei Personen: **Vertretener** (wird Vertragspartner), **Vertreter** (handelt), **Geschäftspartner**. Der Vertrag entsteht direkt zwischen Vertretenem und Partner.

Vertretungsmacht aus:

- Rechtsgeschäft: Vollmacht (§ 166 II 1)
- Gesetz: Eltern (§ 1629), Ehegatten in Gesundheitsfragen (§ 1358)
- Organstellung: Vorstand der AG, Geschäftsführer der GmbH

PRÜFUNGSSCHEMA § 164

1. **Eigene Willenserklärung** des Vertreters (§ 164 I 1), sonst Bote.
2. **Im fremden Namen** (Offenkundigkeit), auch aus den Umständen (§ 164 I 2). Ausnahmen: Geschäft für den, den es angeht (Bargeschäfte des täglichen Lebens); Geschäft mit dem Inhaber eines Gewerbebetriebs.
3. **Mit Vertretungsmacht:** Vollmacht, gesetzlich, organschaftlich, sonst Rechtsscheinvollmacht. Grenze: § 181.
4. **Zulässigkeit:** nicht bei höchstpersönlichen Geschäften (Testament § 2064, Eheschließung § 1311).

Rechtsfolge: Wirkung für und gegen den Vertretenen (§ 164 I).

Vertreter muss nur beschränkt geschäftsfähig sein (§ 165). Fehlt die Offenkundigkeit → Eigengeschäft, keine Anfechtung (§ 164 II).

Gutachtenstil: „K könnte gegen V einen Anspruch aus § 433 II i. V. m. § 164 I BGB haben."

VERTRETER ODER BOTE

	Vertreter	Bote
Erklärung	eigene WE	fremde, fertige WE
Spielraum	ja	nein
Geschäftsfähigkeit	beschränkt genügt (§ 165)	nicht nötig

Entscheidend ist das Auftreten nach außen.

Willensmängel (§ 166 I): Es kommt grundsätzlich auf den Vertreter an. **§ 166 II:** Bei bestimmten Weisungen kann sich der Vollmachtgeber nicht auf die Unkenntnis des Vertreters berufen, wenn er selbst Bescheid wusste.

VOLLMACHT

- Erteilung durch empfangsbedürftige WE, grundsätzlich formfrei (§ 167 II).
- **Innenvollmacht** gegenüber Vertreter, **Außenvollmacht** gegenüber Drittem (§ 167 I).
- Umfang: Spezial- (ein Geschäft), Gattungs- (eine Art), Generalvollmacht (alle).
- Erlöschen (§ 168): Widerruf, Ende des Arbeitsvertrags, Geschäft erledigt.

Vollmacht = Können (außen). Auftrag = Dürfen (innen). Verstoß nur gegen interne Anweisung → Vertrag wirksam, Vertreter haftet intern.

RECHTSSCHEINVOLLMACHTEN

	Duldungsvollmacht	Anscheinsvollmacht
Wissen	weiß vom Handeln	weiß nicht, hätte erkennen und verhindern können
Verhalten	tut nichts, obwohl möglich und zumutbar	tut nichts, weil er nicht aufpasst
zusätzlich	Dritter gutgläubig	Dritter gutgläubig; gewisse Häufigkeit und Dauer

Folge: Der Vertretene muss sich so behandeln lassen, als habe er Vollmacht erteilt.

INSICHGESCHÄFT, § 181

Verboten: Selbstkontrahieren und Mehrvertretung. Erlaubt, wenn

- gestattet,
- ausschließlich Erfüllung einer Verbindlichkeit,
- lediglich rechtlich vorteilhaft für den Vertretenen (Rechtsprechung).

VERTRETER OHNE VERTRETUNGSMACHT, §§ 177–180

1. Vertrag **schwebend unwirksam** (§ 177 I).
2. **Genehmigung** → rückwirkend wirksam (§ 184 I); Verweigerung → endgültig unwirksam. Nach Aufforderung: Schweigen zwei Wochen = Verweigerung (§ 177 II).
3. **Widerruf** durch Partner bis zur Genehmigung, wenn er den Mangel nicht kannte (§ 178).
4. **Haftung des Vertreters (§ 179):**

Lage	Haftung
Vertreter kannte Mangel	Erfüllung oder Schadensersatz nach Wahl des Partners (I)
Vertreter kannte Mangel nicht	Vertrauensschaden (II)
Partner kannte Mangel oder musste ihn kennen; Vertreter beschränkt geschäftsfähig ohne Zustimmung	keine (III)

Einseitige Rechtsgeschäfte (Kündigung) ohne Vertretungsmacht: nichtig (§ 180 S. 1).

TYPISCHE FEHLER

- Vertreter und Boten verwechseln: Es zählt der Spielraum nach außen.
- Vertreter als Vertragspartei behandeln.
- Volle Geschäftsfähigkeit des Vertreters verlangen (§ 165).
- Vollmacht und Auftrag vermischen: Interner Verstoß macht den Vertrag nicht unwirksam.
- Duldung und Anschein verwechseln: Unterschied ist das Wissen.
- Kündigung ohne Vertretungsmacht als schwebend unwirksam behandeln (§ 180 S. 1).
- Bei Willensmängeln auf den Vertretenen statt auf den Vertreter abstellen.